

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 73/2530	นายปราโมทย์ สัมพันธ์รักษ์ ฯ	โจทก์
	นายหลี่ ชัยวัฒนกุลวานิชย์	จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 70, มาตรา 174 (2)		

การที่โจทก์ไม่มานำส่งหมายนัดให้แก่จำเลยตามคำสั่งศาลจะเป็นโดยสับสนหรือหลงผิดเข้าใจว่าได้วางเงินค่าธรรมเนียมในการส่งหมายต่อเจ้าหน้าที่ศาลเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน ๔ ฉบับ เป็นเงิน ๓๒๖,๔๐๐ บาท กับดอกเบี้ย ๒๔,๔๘๐ บาท และดอกเบี้ยอีกร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นสั่งนัดสืบพยานโจทก์ แจ้งวันนัดให้จำเลยทราบโดยให้โจทก์นำส่ง โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า ได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้จำเลยโดยวิธีปิดหมาย โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ว่า จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดขอให้ศาลสั่งว่าจำเลย ขาดนัดยื่นคำให้การแล้วพิจารณาคดีของโจทก์ไปฝ่ายเดียวศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวัน เดียวกันว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ นัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา แจ้งวันนัดให้จำเลยทราบโดยให้โจทก์นำส่งใน ๓ วัน การส่ง หมายไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๗ โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน เป็นพยานนำรวม ๕ อันดับ และศาลชั้นต้นได้สั่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ไว้แล้ว ถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ เจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่าโจทก์ไม่นำส่งหมายนัดสืบพยาน โจทก์ให้จำเลยทราบภายในกำหนดที่ศาลสั่งศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง จึงมีคำสั่ง ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ โจทก์ฎีกาว่า มิได้จงใจทิ้งฟ้อง แต่เชื่อโดยสนิทใจ ว่าได้วางเงินค่าธรรมเนียมในการส่งหมายและเจ้าหน้าที่ศาลได้ส่งหมายให้จำเลย เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากโจทก์มีคดีมากวางเงินค่าธรรมเนียมในการส่งหมายหลายคดี จึงสับสน

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการที่โจทก์ไม่มานำส่งหมายนัดให้แก่จำเลยตาม คำสั่งศาลจะเป็นโดยสับสนหรือหลงผิดเข้าใจว่าได้วางเงินค่าธรรมเนียมในการส่ง หมายต่อเจ้าหน้าที่ศาลเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาคความแพ่ง มาตรา ๑๗๔ (๒) ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ทิ้งฟ้องชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

ศาลจังหวัดชัยภูมิ - นายอภิศักดิ์ พรพชรภา
ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร ทองประยูร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>